

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 595/2535

นาย ไพศาล รักสอาด กับพวก  
นาง สุปรีดา สารลักษณ์

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1605

การที่โจทก์ทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทยื่นคำขอยกเลิกคำขอแบ่งแยกที่ดินของเจ้ามรดกนั้น ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นมรดก จึงไม่เป็นการยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกโดยฉ้อฉลนอกจากนี้ การที่โจทก์ทั้งสี่คัดค้านต่อศาลในเรื่องที่จำเลยดำเนินการเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินพิพาทเป็นชื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกในชั้นบังคับคดีว่าจำเลยขอบังคับคดีเกินกำหนดอายุความ ก็เป็นการใช้สิทธิทางศาลตามที่ตนเป็นทายาทโดยชอบ ไม่ถือเป็นการยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกโดยฉ้อฉลเช่นเดียวกัน โจทก์ทั้งสี่จึงมีสิทธิรับมรดกได้.

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่กับจำเลยเป็นพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันและเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกของสิบโทล้วน รักสอาด บิดาซึ่งเป็นเจ้ามรดก สิบโทล้วน รักสอาด ได้ถึงแก่กรรม ก่อนถึงแก่กรรมไม่ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินหรือตั้งผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดก เจ้ามรดกมีทรัพย์สินคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 694 เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวาตำบลบ้านหงษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยโจทก์ทั้งสี่มีกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วย มีส่วนของสิบโทล้วน รักสอาด เพียง 600 ส่วนในจำนวน 2,625 ส่วน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ราคาประมาณ 35,000 บาท ทรัพย์สินมรดกในส่วนนี้จึงต้อง

ตกแก่ทายาทของสิบโทล้วน รักสอาด 7 คน คนละเท่า ๆ กัน โดยตกเป็นของโจทก์ 4 ใน 7 ส่วน เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อมาจำเลยได้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของสิบโทล้วน รักสอาด ซึ่งศาลได้มีคำสั่งตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว จำเลยได้นำโฉนดทรัพย์สินมรดกดังกล่าวไปยื่นแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองให้ลงชื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกในที่ดินเฉพาะส่วนของสิบโทล้วน รักสอาด เจ้าพนักงานที่ดินได้จัดการลงชื่อจำเลยในโฉนดจากนั้นจำเลยได้จัดการบอกขายที่ดินดังกล่าวไป โจทก์ทั้งสี่ได้ติดต่อขอให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกดังกล่าวให้แก่โจทก์แต่จำเลยไม่ดำเนินการให้ ขอให้บังคับจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของสิบโทล้วน รักสอาดและในฐานะส่วนตัวแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 694 ตำบลบ้านหงษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน ทางด้านทิศใต้ให้โจทก์ทั้งสี่คนละ 1 ใน 7 ส่วน ถ้าการแบ่งไม่ตกลงกันขอให้ศาลพิพากษายึดที่ดินทรัพย์สินมรดกดังกล่าวออกขายทอดตลาดเอาเงินแบ่งกันตามส่วนต่อไป

จำเลยให้การว่า ทรัพย์สินมรดกดังกล่าวนั้นจะต้องนำมาแบ่งให้แก่นางละมุล หรือ เกลื่อน รักสอาด ภรรยาของสิบโทล้วน รักสอาดเจ้ามรดกซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขณะเจ้ามรดกถึงแก่กรรมก่อนถึงหนึ่งฐานเป็นสินสมรส ส่วนที่เหลืออีกถึงหนึ่งเป็นเงิน 17,500 บาท จึงเป็นทรัพย์สินกองมรดกซึ่งทายาทของเจ้ามรดกมีสิทธิได้รับส่วนแบ่ง 8 คนคนละ 1 ส่วน ตกได้เป็นเงินคนละ 2,175 บาท และทรัพย์สินมรดกที่ทายาทแต่ละคนจะได้รับนั้น ต้องนำไปชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการฅาปนกิจและทำบุญ 100 วัน ของเจ้ามรดกก่อน เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฅาปนกิจศพจำนวนเงิน 6,683 บาท ค่าทำบุญ 5,000 บาท เมื่อหักส่วนดังกล่าวไปแล้วคงเหลือเงินที่ทายาทจะได้รับจริง ๆ เป็นเงินคนละ 715 บาทแต่ภายหลังเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่กรรมโจทก์ทั้งสี่ได้ยกยอกหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกมากกว่าโจทก์ทั้งสี่จะได้รับโดยฉ้อฉล เป็นเหตุให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกต้องเสียเงินกองมรดกกว่าจ้างทนายความยื่นคำร้องบังคับคดี อุทธรณ์คำสั่งศาลจังหวัดอ่างทองเป็นเงินค่าจ้าง 5,000 บาท อันทำให้ทายาทคนอื่น

และจำเลยได้รับความเสียหายโจทก์ทั้งสองจึงต้องถูกจำคุกมิให้ได้รับมรดกเลย  
นอกจากนี้ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากมิได้ฟ้องให้บังคับภายใน 1 ปี นับแต่เจ้า  
มรดกตาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 694 ตำบลบ้านหงษ์ อำเภอ  
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งานตามฟ้อง ออกให้นางละมุล รักสะอาด กิ่ง  
หนึ่งก่อน ส่วนที่เหลืออีกกิ่งหนึ่งตกเป็นทรัพย์มรดก แต่เนื่องจากต้องนำทรัพย์มรดก  
ชำระหนี้ค่าใช้จ่ายงานศพแก่จำเลย จึงให้นำที่ดินทรัพย์มรดกจำนวนกิ่งหนึ่งของที่ดิน  
แปลงดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินที่ได้หักเป็นค่าจัดการงานศพ จำนวน 6,683  
บาท ชำระให้แก่จำเลย ส่วนที่เหลือให้แบ่งแก่โจทก์คนละหนึ่งในแปดส่วนเท่า ๆ กัน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาว่า โจทก์ทั้งสองียักย้ายหรือปิดบัง  
ทรัพย์มรดกโดยฉ้อฉลอันจะเป็นเหตุให้ถูกจำคุกมิให้ได้มรดกหรือไม่ เห็นว่า การที่  
โจทก์ทั้งสองยื่นคำขอยกเลิกคำขอแบ่งแยกที่ดินพิพาทของเจ้ามรดกตามบันทึกถ้อยคำ  
เอกสารหมายเลข 2 นั้น จำเลยและทนายททุกคนทราบดีว่า ที่ดินพิพาทเป็นเจ้าของ  
มรดกตามคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 124/2517 ของศาลจังหวัดอ่างทอง  
ต่อมาเจ้ามรดกถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2518 ไม่มีทนายเข้าดำเนินการ  
การที่โจทก์ทั้งสองได้ยื่นคำขอยกเลิกคำขอแบ่งแยกที่ดินพิพาทของเจ้ามรดกตาม  
เอกสารหมายเลข 2 นั้น ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นมรดก  
การกระทำได้กล่าวหาใช้การยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกโดยฉ้อฉลไม่ เมื่อจำเลย

ร้องขอเข้าเป็นผู้จัดการมรดก และศาลมีคำสั่งตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินพิพาทของเจ้ามรดกจำเลยขอเข้ารับมรดกความและบังคับคดีจนดำเนินการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินพิพาทเป็นชื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกเช่นนี้ แม้โจทก์ทั้งสองจะเคยคัดค้านต่อศาลในชั้นบังคับคดีอ้างว่าจำเลยขอบังคับคดีเกินกำหนดอายุความแล้วก็เป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสองใช้สิทธิทางศาลตามที่ตนเป็นทนายโดยชอบหาใช่ยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกโดยฉ้อฉลไม่เช่นเดียวกันศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า คดีโจทก์ขาดอายุความมรดกนั้นจำเลยไม่ได้อุทธรณ์ในปัญหานี้ไว้ ฎีกาจำเลยจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน.

(สมชัย ศิริบุตร-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |